

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/3319

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – שעות היעדרות מעבודה לאישה בהיריון בר-סיכון),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 7 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 7(ה), בפסקה (2), האמור בה יסומן "א)" ואחריה יבוא :

"(ב) לגבי אישה בהיריון בר-סיכון, אם היא עובדת במשרה מלאה כאמור בפסקת משנה (א) – 60 שעות במשך חודשי הריונה, ואם היא עובדת בחלקיות משרה כאמור באותה פסקת משנה – החלק היחסי מ-60 שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה; לעניין זה, "היריון בר-סיכון" – היריון שהתעוררו במהלכו סיבוכים שעלולים לסכן את בריאות האישה או העובר, וניתן על כך אישור רופא בכתב."

דברי הסבר

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק), קובע כי אישה בהיריון רשאית להיעדר ממקום עבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לצורך פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון. במסגרת החוק אין התייחסות לנשים בהיריון בר-סיכון, אשר עקב מצבן הרפואי נדרשות לבצע בדיקות רפואיות רבות ותכופות יותר.

לפיכך מוצע לתקן את החוק, ולקבוע שלאישה שהריונה הוא היריון בר-סיכון, ויש לה על כך אישור רפואי, תהיה תוספת של מחצית משעות ההיעדרות מהעבודה שקובע החוק, במשך חודשי הריונה. כך, אם היא עובדת משרה מלאה כנהוג במקום עבודתה היא תהיה זכאית ל-60 שעות היעדרות לצורך פיקוח וביצוע בדיקות רפואיות שקשורות בהיריון, ואם היא עובדת במשרה חלקית היא תהיה זכאית לחלק היחסי מ-60 שעות בהתאם לשיעור חלקיות המשרה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/24/567), על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/24/569) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/25/946), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/2084), על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/25/2118) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/25/3033). הצעת החוק זהה לפ/24/567 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

י"ח באייר התשפ"ג (09.05.2023)